

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  
CVM nº RJ2016/5179 (SEI nº 19957.002653/2016-28)

Acusados: Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda.  
Luciano Henry Lourenci

Ementa: Exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/76, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99 e infração ao art. 13, inciso IV, da Instrução CVM nº 497/11. Multa e Proibição Temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, incisos II e VIII, da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Por unanimidade, aplicar à acusada **Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda. a penalidade de multa pecuniária de R\$300.000,00**, em função da administração de carteiras de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM, em infração ao disposto nos artigos 3º da Instrução CVM nº 306/99 e 23 da Lei nº 6.385/76; e
2. Por maioria, aplicar ao acusado **Luciano Henry Lourenci a penalidade de proibição temporária, pelo prazo de 84 meses, para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa, ou balcão, em funcionamento no Brasil**, em função do exercício irregular da atividade de administrador de carteiras de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 3º da Instrução CVM nº 306/99, c/c o art. 23 da Lei nº 6.385/76 e art. 13, inciso IV, da Instrução CVM nº 497/11.

O Relator do processo, Diretor Henrique Balduino Machado Moreira, votou pela aplicação da penalidade de multa pecuniária de R\$300.000,00 para a Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda., e, no tocante ao acusado Luciano Henry Lourenci, aplicou as penalidades de multa pecuniária de R\$ 400.000,00 e proibição temporária, pelo prazo de 84 meses para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa, ou balcão, em funcionamento no Brasil.

Em seguida, o Diretor Gustavo Machado Gonzalez acompanhou o voto do Relator no tocante à penalidade de multa pecuniária de R\$300.000,00 aplicada à acusada Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda., discordando, contudo, da penalidade de multa pecuniária de R\$400.000,00 aplicada ao acusado Luciano Henry Lourenci. Em seu voto, consignou que a aplicação de duas penalidades diversas ao acusado Luciano Henry Lourenci acarretaria *bis in idem*. Por conseguinte, no que tange às penalidades impostas a esse acusado, acompanhou o relator apenas na aplicação da penalidade de proibição temporária.

Os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho e Pablo Renteria, bem como o Presidente da Sessão, Marcelo Barbosa, acompanharam os termos do voto do Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34, c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/2017.

Por força do disposto na Lei nº 13.506/2017, o acusado punido com a penalidade de proibição temporária poderá, no prazo de 10 dias, contados da data da ciência dessa decisão, requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo da mesma.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira  
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa  
Presidente da Sessão de Julgamento

## **PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.002653/2016-28**

**Acusados:** Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda.  
Luciano Henry Lourenci

**Assunto:** Exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários. Infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/76 c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99 e ao art. 13 da Instrução CVM nº 497/11.

**Relator:** Diretor Henrique Machado

### **RELATÓRIO**

#### **I. – DO OBJETO E DA ORIGEM.**

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais ("SIN", ou "Acusação", ou "área técnica") em face de Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda. ("Lourenci Consultoria") e Luciano Henry Lourenci ("Luciano Lourenci"), pelo exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385, de 1976<sup>1</sup>, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306, de 1999<sup>2</sup>, e no art. 13, IV, da Instrução CVM nº 497, de 2011<sup>3</sup>.

2. O presente processo teve origem em reclamação protocolada, em 21.11.2012, por meio da qual investidora informou não ter obtido êxito no resgate de seus recursos entregues à administração de Luciano Lourenci (Doc. SEI nº 0100297).

## **II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO.**

3. Ao tomar conhecimento da reclamação, a SIN verificou, de plano, que a Lourenci Consultoria e Luciano Lourenci não teriam autorização para prestar serviços de administração de carteiras de valores mobiliários (Doc. SEI nº 0100303).

4. Em seguida, a SIN identificou que Luciano Lourenci seria sócio da Henry Lourenci Agente Autônomo de Investimentos Ltda. ("Lourenci AAI"), com registro nesta CVM para exercer a atividade de agente autônomo de investimentos desde 23.11.09 (Doc. SEI nº 0100303). Ademais, referida sociedade teria mantido vínculo profissional<sup>4</sup> com a Walpires S.A. CCTVM ("Walpires") até 03.05.12, tendo apresentado à corretora 19 novos clientes (Doc. SEI nº 0101921).

5. A área técnica mencionou ainda que, no âmbito do Processo CVM nº RJ2011/1474, a Superintendência de Fiscalização Externa ("SFI") realizou, a pedido da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários ("SMI"), inspeção na Lourenci AAI no ano de 2010.

6. A inspeção teria sido motivada por denúncia anônima apresentada, em 12.01.2011, contra Luciano Lourenci por supostamente estar administrando recursos de terceiros (Doc. SEI nº 0101274). Após a investigação, a SFI emitiu relatório<sup>5</sup> consignando que, embora Luciano Lourenci tenha feito depósitos em sua conta na Walpires no montante de R\$560 mil no ano de 2010, ele não teria realizado operação em bolsa no período (Doc. SEI nº 010280), e, por tal razão, não teria sido possível demonstrar os fatos sugeridos pela denúncia anônima.

7. Em 21.11.2012, novos fatos sobre a possível administração irregular de recursos por Luciano Lourenci emergem com a reclamação a seguir transcrita (Doc. SEI nº 0100297):

*"[Luciano Lourenci] vem trabalhando desde 2007 na minha cidade, captando investidores para aplicar dinheiro na bolsa de valores, porém, desde outubro do ano passado, não é possível resgatar os rendimentos e o valor do capital investido. Durante todos esses anos, ele não apresentou aos seus clientes nenhum extrato, demonstração financeira, nada relacionado a compra e venda de ações. A justificativa usada para o não pagamento dos rendimentos e da impossibilidade de saque é de que a receita federal bloqueou os valores aplicados na bolsa e que ele está sendo autuado por não ter recolhido impostos. Nós, investidores, já entramos com processo na área criminal e civil, pois todos os indícios apontam para um esquema de pirâmide."*

8. Em 29.11.12, nova reclamação é apresentada aduzindo fatos semelhantes contra Luciano Lourenci, cuja atuação teria sido objeto de reportagem exibida no programa "Paraná TV" naquele mesmo dia.

9. A reportagem intitulada "*Empresário some com o dinheiro de investidores em Medianeira* [Paraná]" apresenta o relato de diversas vítimas que teriam perdido recursos confiados à administração de Luciano Lourenci (Doc. SEI nº 010312). Da reportagem, a SIN enfatiza depoimentos das vítimas em que mencionam o ajuizamento de ações de reparação civil e a existência de ação criminal em face de Luciano Lourenci. Destaca também o motivo

pelo qual os investidores teriam confiado seus recursos a Luciano Lourenci, conforme trecho da reportagem a seguir reproduzido:

*"Todo mundo conhece ele na cidade. Ele é uma pessoa conhecida. Ele nasceu aqui, a família dele é daqui. Ele já trabalhou em bancos em Medianeira, foi professor das Universidades aqui de Medianeira, da Universidade em Foz do Iguaçu, então era uma pessoa confiável, foi isso que fez Dona Ofélia entregar mais de 100 mil para ele..."*

10. A Acusação cita ainda outra reclamação protocolada em 05.02.13 na qual é descrita a dinâmica de atuação de Luciano Lourenci (Doc. SEI nº 0100315):

*"Conforme contrato, repassávamos os valores para ele, para que fossem aplicados na Bolsa de Valores e podíamos retirar mensalmente o rendimento, ou parte do capital, conforme a necessidade. Para isso não se gerava nenhum tipo de relatório, ou recibo de corretagem. Ele apenas renovava o contrato, alterando os valores. Se fosse feito um saque, os valores eram alterados para menos, se não, para mais, gerando assim um novo contrato e o antigo era destruído. [...] Segundo informações que obtivemos, ele possui mais de 500 clientes, entre estes, clientes que possuem valores acima de R\$ 1.000.000,00. Ele afirmou em uma reunião que possui em torno de 25 a 28 milhões de reais investidos, ou seja, dinheiro que ele arrecadou ao longo de cinco anos, que estariam aplicados na bolsa de valores."*

11. Consta desta reclamação um contrato de prestação de serviços que teria sido celebrado, em 01.08.12, entre a Lourenci Consultoria, representada por Luciano Lourenci, e o investidor, cujas cláusulas estão a seguir reproduzidas (Doc. SEI nº 0100329):

*"Cláusula Primeira: O presente contrato de prestação de serviços [t]em por objeto a assessoria e consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão de negócios prestados a empresas e outras organizações, especialmente planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informações e gestão. Ainda, assessorar investimentos nas mais diversas organizações, seja por intervenção direta, aquisição através de corretoras de valores mobiliários, ou bolsas de valores e bolsa de mercadorias e futuros.*

*Cláusula Segunda: O Contratante autoriza os contratados a procederem à assessoria aos recursos financeiros aplicados e a proceder a todas as movimentações financeiras, objetivando a maior rentabilidade sobre os recursos de R\$93.810,42 (Noventa e três mil, oitocentos e dez reais e quarenta e dois centavos), movimentados a partir do dia 01 de agosto de 2012.*

*Cláusula Terceira: Fica convencionado que os Contratados terão total autonomia em sua área de atuação e desempenharão sua atividade sem subordinação, e sem exclusividade, cabendo-lhes apenas exercer o seu mister com eficiência. Como contrapartida pela prestação de serviços, o contrato receberá 20 % dos rendimentos líquidos performados.*

*Cláusula Quarta: Por tratar-se o investimento diverso, de uma aplicação de risco, não assumem os Contratados quaisquer responsabilidades decorrentes dos prejuízos que porventura venham a ocorrer ao Contratante. Nesse caso, não haverá nada a indenizar aos Contratados pela prestação dos serviços, assumindo estes também o risco de suas atividades."*

12. Instados pela SIN a esclarecer os fatos apurados, os Acusados preferiram não responder os questionamentos da área técnica<sup>6</sup>.

13. Diante dos fatos apurados, a SIN afirmou que a Lourenci Consultoria e Luciano Lourenci teriam realizado a administração de recursos de terceiros sem prévio registro nesta Autarquia, em violação ao art. 23 da Lei nº 6.385/76, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99.

14. Segundo a área técnica, a atividade de gestão, prevista na Lei nº 6.385/76, poderia ser entendida como o poder discricionário conferido ao administrador para efetuar o investimento e desinvestimento de recursos entregues por terceiros, para aplicação em títulos e valores mobiliários. E tais requisitos estariam claramente previstos nos termos do "Contrato de Prestação de Serviços" firmado entre os Acusados e os investidores.

15. A Acusação ressalta, como prova suficiente para demonstrar o caráter profissional da atividade ilícita realizada pelos Acusados, a estipulação de remuneração baseada em 20% dos rendimentos líquidos auferidos por cada cliente, nos moldes de cobrança típica de gestores de recursos de terceiros denominada taxa de *performance*.

16. Segundo a área técnica, a habitualidade dos serviços prestados teria sido demonstrada por meio da declaração segundo a qual os Acusados possuíam mais de 500 clientes, administrando patrimônio de mais de R\$25 milhões, conforme consta da matéria jornalística. Neste particular, a Acusação registra que Luciano Lourenci teria se aproveitado do:

*"fato de ser conhecido na cidade de Medianeira, e de ter trabalhado em instituições financeiras e como professor universitário, como mencionado na matéria jornalística do "Paraná TV" (0101312), para angariar recursos junto a uma multiplicidade de investidores que, ao entregar seus valores aos acusados, mantinha a expectativa de que tais recursos seriam destinados a aplicações em bolsa de valores, o que caracteriza, vale observar, um esforço de captação público e disseminado de recursos que é típico daquele que exerce tal ofício de forma profissional".*

17. Por fim, a SIN concluiu que Luciano Lourenci, na qualidade de sócio agente autônomo da Lourenci AAI, teria atuado como agente autônomo de investimentos à época da celebração dos contratos de prestação de serviços, tendo, assim, descumprido o art. 13, IV, da Instrução CVM nº 497/11, que veda tal profissional de *"contratar com clientes, ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria, ou análise de valores mobiliários"*.

#### **IV – DAS RESPONSABILIDADES.**

18. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de:

(a) Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda., por infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/76, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99; e

(b) Luciano Henry Lourenci, por infração ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/76, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99 e art. 13, IV, da Instrução CVM nº 497/11.

#### **V – DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.**

19. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada ("PFE")<sup>7</sup> entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11, ambos da Deliberação CVM nº 538/08<sup>8</sup>.

## **VI – DA DEFESA.**

20. Regularmente intimados, os Acusados não apresentaram defesa<sup>9</sup>.

## **VII – DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.**

21. Em 07.03.17, o presente processo foi sorteado para minha relatoria, conforme consta da Ata da Reunião do Colegiado descrita no documento SEI nº 0238508.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA  
DIRETOR RELATOR

-----  
<sup>1</sup> Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão. §1º - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos, ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre, ou venda, valores mobiliários por conta do comitente.

<sup>2</sup> Art. 3º. A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.

<sup>3</sup> Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º:

IV - contratar com clientes, ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários.

<sup>4</sup> Documentos SEI números 0100307 e 0101921.

<sup>5</sup> Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/Nº 01/2011 (Doc. SEI nº 010280).

<sup>6</sup> Ofícios nº 98 e 746/2016/CVM/SIN/GIA (Docs. SEI nºs 0101385 e 0101390).

<sup>7</sup> PARECER nº 00067/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. SEI nº 0112448).

<sup>8</sup> Art. 6º. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais, ou regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

<sup>9</sup> Docs. SEI nºs 0114620, 0114621, 0156153, 0156157, e 0195474.

## **PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/5179**

**Acusados:** Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda.  
Luciano Henry Lourenci

**Assunto:** Exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários. Infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/76, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99, e ao art. 13 da Instrução CVM nº 497/11.

**Relator:** Diretor Henrique Machado

## VOTO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais ("SIN", ou "Acusação", ou "área técnica") em face de Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda. ("Lourenci Consultoria") e Luciano Henry Lourenci ("Luciano Lourenci", em conjunto com Lourenci Consultoria, aqui denominados "Acusados"), pelo exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/76<sup>1</sup> c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99<sup>2</sup>, e no art. 13, IV, da Instrução CVM nº 497, de 2011<sup>3</sup>.
2. Os acusados não apresentaram defesa quando regularmente citados para aduzir as suas razões de fato e de direito. Desse modo, embora lhes tenha sido assegurado o direito à ampla defesa, eles optaram por não se manifestar no presente processo.
3. Nessas circunstâncias, é sempre oportuno destacar que a ausência de defesa não torna incontroversos os fatos apresentados pela Acusação. Dado o princípio constitucional da presunção de inocência, permanece o ônus da área técnica de trazer elementos aptos a demonstrar que o particular praticou a infração administrativa.
4. Ao compulsar os autos, tenho que os documentos que instruem o presente processo demonstram a clara intenção dos Acusados de exercer profissionalmente a atividade de administração de recursos de terceiros, sem estarem, contudo, registrado na CVM.
5. O instrumento contratual escolhido para regular o vínculo jurídico mantido pelos Acusados com os seus clientes não deixa margem de dúvidas quanto à natureza dos serviços prestados, conforme cláusulas a seguir reproduzidas (Doc. SEI nº 0100329).

*"Cláusula primeira: o presente contrato de prestação de serviços tem por objeto a assessoria e consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão de negócios prestados a empresas e a outras organizações, especialmente planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informações e gestão. Ainda, assessorar **investimentos nas mais diversas organizações, seja por intervenção direta, aquisição através de corretoras de valores mobiliários ou bolsas de valores e bolsa de mercadorias e futuros.***

*Cláusula segunda: **o contratante autoriza os contratados a procederem à assessoria dos recursos financeiros aplicados e a proceder a todas as movimentações financeiras, objetivando a maior rentabilidade sobre os recursos** de R\$93.810,42, movimentados a partir do dia 1º de agosto de 2012.*

*Cláusula terceira: fica convencionado que **os contratados terão total autonomia em sua área de atuação, e desempenharão sua atividade sem subordinação, nem exclusividade, cabendo-lhes apenas exercer o seu mister com eficiência. Como contrapartida pela prestação do serviço, o contratado receberá 20% dos rendimentos líquidos performados.***

*Cláusula quarta: **por se tratar o investimento de uma aplicação de risco, não assumem os contratados quaisquer responsabilidades decorrentes dos prejuízos que, porventura, venha a ocorrer ao contratante.** Nesse caso, não haverá nada a indenizar aos contratados pela prestação dos serviços, assumindo estes também o risco de suas atividades". [grifou-se]*

6. Como se vê, os Acusados prestaram “assessoria” na aquisição de ativos em bolsa de valores, movimentando discricionariamente, isto é, sem subordinação, os recursos a eles confiados, com o objetivo de maximizar a rentabilidade da carteira administrada, mediante remuneração de 20% sobre os rendimentos líquidos auferidos.

7. Trata-se, assim, de evidente modalidade contratual para realizar a gestão profissional de carteira de valores mobiliários, cuja obrigatoriedade de autorização prévia para o seu exercício está prevista no art. 23 da Lei nº 6.385/76 e no art. 3º da Instrução CVM nº 306/99, e a sua definição consta do parágrafo primeiro do art. 23 da mencionada Lei e no art. 2º da aludida Instrução CVM , *in verbis*:

*Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão. Parágrafo primeiro – o disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre, ou venda, valores mobiliários por conta do comitente.*

*Art. 2º - A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos, ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre, ou venda, títulos e valores mobiliários por conta do investidor.*

8. Deste modo, o contrato firmado entre os Acusados e o investidor apresenta todos os elementos característicos do exercício profissional contidos na legislação de regência e mencionados em diversos julgados da CVM<sup>4</sup>, quais sejam; (i) a gestão, (ii) a título profissional, (iii) de recursos entregues ao administrador, (iv) com a autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor

9. Ademais, as declarações da investidora S.M.M. e dos demais investidores demonstram, inequivocamente, a entrega de recursos e a concessão de autorização em favor dos Acusados para comprar e vender valores mobiliários, conforme trechos a seguir reproduzidos:

i) *Reclamação da investidora S.M.M. “[Luciano Lourenci] vem trabalhando desde 2007 na minha cidade, captando investidores para aplicar dinheiro na bolsa de valores, porém, desde outubro do ano passado, não é possível resgatar os rendimentos e o valor do capital investido. Durante todos esses anos, ele não apresentou aos seus clientes nenhum extrato, demonstração financeira, nada relacionado à compra e venda de ações. A justificativa usada para o não pagamento dos rendimentos e da impossibilidade de saque é que a receita federal bloqueou os valores aplicados na bolsa e que ele está sendo autuado por não ter recolhido impostos. Nós, investidores, já entramos com um processo na área criminal e civil, pois todos os indícios apontam para um esquema de pirâmide”. (Doc. SEI nº 0100297).*

ii) *Esclarecimentos posteriores prestados pela investidora S.M.M.: “Conforme contrato, repassávamos os valores para ele, para que fossem aplicados na Bolsa de Valores, e podíamos retirar o rendimento, ou parte do capital, conforme a necessidade. Para isso, não se gerava nenhum tipo de relatório, ou recibo de corretagem. Ele*



*apenas renovava o contrato, alterando os valores, se fosse feito um saque, os valores eram alterados para menos, se não, para mais, gerando, assim, um novo contrato, e o antigo era destruído. [...] Segundo informações que obtivemos, ele possui mais de 500 clientes, entre esses, clientes que possuem valores acima de R\$1.000.000,00. Ele falou em uma reunião que possui em torno de 25 a 28 milhões de reais investidos, ou seja, dinheiro que ele arrecadou ao longo de cinco anos, que estariam aplicados na bolsa de valores (Doc. SEI nº 01003115).*

*iii) Depoimentos consistentes na reportagem: "o dinheiro está depositado numa corretora de valores em São Paulo, que é a corretora pela qual ele operava na bolsa de valores [...] e ele não pode baixar esse valor da corretora na conta dele porque senão a Receita bloqueia". [e] "Todo mundo conhece ele na cidade. Ele é uma pessoa conhecida. Ele nasceu aqui, a família dele é daqui. Ele já trabalhou em bancos em Medianeira, foi professor das Universidades aqui de Medianeira, da Universidade de Foz de Iguaçu, então era uma pessoa confiável, foi isso que fez Dona Ofélia entregar mais de R\$100.000,00 para ele". (Doc. SEI nº 010312).*

10. Nota-se que, além de ter atuado com habitualidade junto aos investidores da cidade de Medianeira, no estado do Paraná, onde detinha boa reputação, Luciano Lourenci locupletou-se dos recursos a ele confiados, causando prejuízos estimados em mais de R\$25 milhões. Deste modo, embora o Acusado tenha feito vários depósitos em sua conta investimentos na corretora Walpires S.A. CCTVM ("Walpires"), a maior parcela dos recursos entregues a Luciano Lourenci foi simplesmente desviada, isto é, não foi direcionada ao mercado de valores mobiliários, como imaginavam os investidores (Doc. SEI nº 010280).

11. De fato, o exercício irregular da atividade de gestão de carteira representa sério risco de prejuízo aos investidores, como ocorreu no presente caso. Na qualidade de sócio da Lourenci Consultoria e de agente autônomo de investimento vinculado à Walpires (Doc. SEI nº 0101921), Luciano Lourenci atraía investidores a colocar recursos sob a sua administração, fazendo-lhes crer ser profissional especializado na gestão de valores mobiliários, quando, em realidade, não preenchia o requisito essencial para o exercício da atividade: a autorização do órgão regulador.

12. Resta, assim, incontroverso, o exercício da atividade de administração profissional de valores mobiliários por Luciano Lourenci e a Henry Consultoria, em infração ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/76 e no art. 3º da Instrução CVM nº 306/99.

13. Ademais, por ter atuado como agente autônomo de investimento vinculado à Walpires, à época dos fatos apurados, Luciano Lourenci igualmente descumpriu a regra profissional estabelecida no art. 13, IV, da Instrução CVM nº 497/11, a seguir transcrita:

*Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento, ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º:*

*(...)*

*IV – contratar com clientes, ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria, ou análise de valores mobiliários.*

14. Neste contexto, por se tratar de participante do sistema de distribuição de valores mobiliários, a conduta de Luciano Lourenci revela-se ainda mais grave do que aquela realizada por pessoa não registrada na CVM, na medida em que ele conhecia amiúde as regras aplicáveis às circunstâncias, a revelar o dolo em praticar conduta sabidamente ilícita.

15. Sobre a atuação como agente autônomo de investimentos, cabe registrar que Luciano Lourenci e a sociedade por meio da qual exercia tal atividade junto à Walpires (Henry Lourenci Agente Autônomo de Investimento Ltda.) tiveram os seus correspondentes registros cancelados de ofício pela CVM em 30 de setembro de 2013<sup>5</sup>.

16. Como já tive a oportunidade de mencionar em casos semelhantes<sup>6</sup>, a autorização prévia para o exercício dessa atividade traduz um importante mecanismo de proteção da poupança pública, destinada a promover a confiança dos investidores nos profissionais responsáveis pela administração de seus recursos. Consciente da gravidade da atuação de agentes não habilitados para o mercado de capitais, o legislador inseriu essa conduta no rol dos crimes cometidos contra o mercado de capitais<sup>7</sup>.

17. Cuida-se, portanto, de conduta ilícita a merecer resposta sancionatória adequada, de forma a repreender e emendar agentes que, à revelia do regular funcionamento do mercado de ações, realizam atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM, causando prejuízo irreparável a diversos investidores que acreditaram estar investindo no mercado de capitais, quando, em realidade, tiveram os seus recursos redirecionados para o proveito exclusivo dos Acusados.

18. Assim, por todo o exposto, e considerando a presença de diversas circunstâncias agravantes, a saber: a) a prática sistemática da conduta irregular; b) o elevado prejuízo causado a investidores; e c) a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários, com fundamento no art. 11, II e VIII, da Lei nº 6.385/76, voto:

- i) Pela condenação de **Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda.** à penalidade de multa pecuniária de **R\$300.000,00** (trezentos mil reais), por infração ao prescrito no art. 3º da Instrução CVM nº 306/99 e no art. 23 da Lei nº 6.385/76; e
- ii) Pela condenação de **Luciano Henry Lourenci** à penalidade de (i) **multa pecuniária de R\$400.000,00** (quatrocentos mil reais), por infração ao art. 13, IV, da Instrução CVM nº 497/11; e (ii) **proibição temporária pelo prazo de 84** (oitenta e quatro) **meses para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa, ou balcão, em funcionamento no Brasil**, por infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/99, c/c o art. 23 da Lei nº 6.385/76.

19. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Paraná, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 86/2016 (Doc. SEI nº 0121078), para as providências que julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira  
Diretor-Relator

-----  
<sup>1</sup> Art.23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão. §1º - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos, ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre, ou venda, valores mobiliários por conta do comitente.

<sup>2</sup> Art.3º - A administração profissional de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural, ou jurídica, autorizada pela CVM.

<sup>3</sup> Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento, ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º:

IV – contratar com clientes, ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria, ou análise de valores mobiliários.

<sup>4</sup> V., entre outros, o PAS CVM nº RJ2006/4778, diretor-relator Pedro Oliva Marcilio, julgado em 17.10.2006; PAS CVM nº RJ2008/10181, diretor-relator Eli Loria, julgado em 31.03.2009; PAS CVM nº RJ2009-10426, diretor-relator Alessandro Broedel Lopes, julgado em 09.11.2010; PAS CVM nº RJ2011/940, diretora-relatora Luciana Dias, julgado em 10.07.2012; PAS CVM nº RJ2012/9490, diretora-relatora Luciana Dias, julgado em 10.03.2015; PAS CVM nº RJ2014/11558, diretor-relator Pablo Renteria, julgado em 11.08.2015; PAS CVM nº RJ2014/8297, diretor-relator Pablo Renteria, julgado em 08.09.2015; e PAS CVM nº RJ2014/2797, diretor-relator Pablo Renteria, julgado em 27.09.2015.

<sup>5</sup> Conforme consulta ao cadastro geral da CVM.

<sup>6</sup> Mais recentemente cabe citar o PAS CVM nº 19957.006136/2016-28, julgado em 09.10.2018.

<sup>7</sup> Lei nº 6.385/76, Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva, ou individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário, ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade, ou função, sem estar, para esse fim, autorizado, ou registrado, junto à autoridade administrativa competente, quando exigido por lei, ou por regulamento: (art. incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001). Pena: reclusão, de seis meses a dois anos, e multa. (incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001).

## **PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/5179**

**Acusados:** Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda.  
Luciano Henry Lourenci

**Assunto:** Exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários. Infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/76, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99, e ao art. 13 da Instrução CVM nº 497/11.

**Relator:** Diretor Henrique Machado

## **MANIFESTAÇÃO DE VOTO DO DIRETOR GUSTAVO MACHADO GONZALEZ**

1. Eu gostaria de registrar uma pequena, porém, relevante, divergência em relação ao bem lançado voto do Diretor-Relator.

2. Lourenci Consultoria e Luciano Henry Lourenci foram acusados pelo exercício irregular da atividade de gestão de carteira de valores mobiliários. Como bem destacado pelo diretor-relator, a acusação encontra-se amparada por um conjunto robusto de provas, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade.

3. Segundo a acusação, ao exercer de forma irregular a atividade de administração de carteiras, Luciano Henry Lourenci teria violado (i) o disposto no art.

23 da Lei nº 6.385/76<sup>1</sup>, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99<sup>2</sup>, bem como (ii) o art. 13, IV, da Instrução CVM nº 497/2011<sup>3</sup>. O Relator concordou com a imputação e propôs a aplicação de penalidades distintas para cada uma dessas infrações.

4. Com a devida vênia, creio que o voto do Relator nos levaria a sancionar duas vezes a mesma conduta, qual seja, a de administração de carteiras de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM, cujo fundamento legal se encontra no art. 23 da Lei Nº 6.385/76. Os dispositivos das Instruções CVM nº 306/99 e 497/2011 tratam dessa proibição, sendo que a regra da Instrução CVM nº 497/2011 aplica-se apenas aos agentes autônomos de investimento.

5. A meu ver, a situação em tela configura um concurso aparente de normas. Em casos como o presente, parece-me que a solução mais adequada para o concurso aparente seria afastar a incidência da regra geral da Instrução CVM nº 306/99 (art. 3º), em razão da existência de regra posterior e especial (art. 13, IV, da Instrução CVM nº 497/2011). A aplicação de duas penalidades diversas a Luciano Henry Lourenci, sob o argumento de que o acusado exercia a atividade de agente autônomo de investimento, acarreta *bis in idem*<sup>4</sup>. Ressalto, todavia, que ambas as normas são consideradas graves, não havendo, a rigor, nenhum prejuízo em condenar o acusado com base nos dois dispositivos, desde que lhe seja aplicada uma única pena. Fica, contudo, a recomendação à área técnica para casos futuros.

6. Diante do exposto, acompanho o voto do Relator no que diz respeito à condenação de Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda. e, no que se refere a Luciano Henry Lourenci, voto pela condenação à penalidade de proibição temporária, pelo prazo de 84 (oitenta e quatro) meses para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa, ou balcão, em funcionamento no Brasil, por infração aos artigos 23 da Lei nº 6.385/76, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99, e 13, IV, da Instrução CVM nº 497/2011.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez  
DIRETOR

-----  
<sup>1</sup> Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão. §1º - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos, ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre, ou venda, valores mobiliários por conta do comitente.

<sup>2</sup> Art. 3º. A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural, ou jurídica, autorizada pela CVM.

<sup>3</sup> Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento, ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º: Omissis IV – contratar com clientes, ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria, ou análise de valores mobiliários.

<sup>4</sup> Nesse sentido, a decisão proferida no âmbito do PAS CVM Nº SP2012/480, julgado em 06.10.2015, Diretor Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes (item 4 da ementa).